

1501313-31.2021.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RONALDO MARTINS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

RONALDO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque, entre os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santos
Foro de Santos
2ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-190

1501313-31.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1501313-31.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RONALDO MARTINS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

RONALDO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque, entre os dias 07 e 13 de abril de 2021, em local não apurado, no trajeto entre a Usina São Domingos, localizada na cidade de Catanduva/SP, e a empresa Rumo Logística (Elevações Portuárias), localizada nesta cidade de Santos, agindo em concurso e previamente ajustado a outros indivíduos não identificados, subtraiu, para eles, mediante fraude, cerca de duas toneladas de açúcar, avaliadas em aproximadamente R\$ 3.646,45, pertencentes à empresa Usina São Domingos Açúcar e Etanol S/A.

Laudo pericial do telefone (fls. 96/99).

Laudo pericial de peças (fls. 119/124).

Laudo pericial do veículo (fls. 243/251).

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2021 (fls. 283/284).

Devidamente citado (fls. 306), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 307/319). Não obstante os argumentos invocados, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 324/325).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas três testemunhas arroladas (fls. 522).

Em audiência de continuação, foram ouvidas as demais testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Neste ato, a Defesa requereu a desistência da oitiva da testemunha Aparecido Pereira Meneses, bem como foi declarada preclusa a prova com relação a testemunha de defesa João Paulo de Souza, por não ter sido localizado, visto que o Magistrado indeferiu pedido de diligências às fls. 531 (fls. 573).

Declarada encerrada a instrução, os debates foram convertidos em memoriais, onde as partes sustentaram seus respectivos pontos de vista.

O ilustre representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal. Isso porque, ao longo do processo, restou bem demonstrada a materialidade do delito, bem como sua autoria. Ressalta, de antemão, que o acusado se dirigiu à empresa vítima, situada em Catanduva, a fim de realizar o carregamento de uma carga de cerca de vinte e nove toneladas de açúcar, avaliada em R\$ 52.891,79 e, em lugar ainda não apurado, o réu, com outros indivíduos ainda não identificados, furtou cerca de duas toneladas de açúcar e, para não levantarem suspeitas e ludibriarem a empresa destinatária, substituíram por areia. Bem demonstrada assim a fraude. Entende ainda que as provas testemunhais são fortes e convergem para um decreto condenatório. Por outro lado, a versão apresentada pelo réu é fantasiosa, frisa-se que foi atestada a pureza do açúcar antes da remessa. A prática demanda efetivo planejamento e preparação, com a escolha do local em que o caminhão com a carga fará a parada, o tempo necessário de parada, a imprescindível participação de coautores na subtração, para possibilitar a retirada de parte da carga, sua substituição por substância diversa, no caso, areia, a qual deve ser misturada à carga original, com posterior transporte da parte subtraída para outro destino. Por

fim, quanto à dosimetria da pena, uma das qualificadoras deverá incidir como circunstância judicial desfavorável. Na segunda e terceira, ausentes circunstâncias modificativas da pena. Quanto ao regime inicial de cumprimento, entende ser razoável o aberto. Possível a alteração da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Por derradeiro, de rigor a condenação à reparação do dano causado pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fls. 577/586).

Já a Defesa, por sua vez, alegou em preliminar cerceamento de defesa. No mérito, pediu a absolvição do acusado por ausência de prova de que tenha concorrido para a infração penal, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer sejam afastadas as qualificadoras do crime, desclassificando a acusação para o tipo penal do furto simples (artigo 1550, ou o que se entender mais adequado, apropriação indébita (artigo 168), com a aplicação em um ou em outro caso do artigo 89, da Lei nº 9.099/95. Ainda, caso persista a pretensão constante da inicial acusatória, requer que a pena seja fixada no mínimo legal, com a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Em qualquer caso, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 589/600).

É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.

Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de defesa, diante do indeferimento das diligências requeridas para localização da testemunha arrolada pela defesa.

Inicialmente, convém ressaltar que o indeferimento do pedido de pesquisas para localização da testemunha de defesa João Paulo de Souza foi devidamente motivado pelo douto Magistrado, conforme decisões de fls. 474 e 531, uma vez que as informações pretendidas devem ser buscadas pela própria parte interessada.

A defesa deixou transcorrer in albis o prazo concedido para fornecer o endereço correto dessa testemunha, cuja oitiva era de seu interesse, pois seu o ônus processual.

Por isso, a prova foi reconhecida preclusa (fls. 573), sem que exista qualquer cerceamento, mas sim desídia do interessado, quem tem a obrigação processual de individualizar satisfatoriamente e localizar pessoas cuja oitiva era de interesse exclusivo da defesa.

Ademais, conforme o artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, compete ao magistrado aferir sua real utilidade e pertinência da diligência solicitada pelas partes para a elucidação dos fatos.

Passo ao mérito.

A pretensão punitiva deduzida em juízo deve ser julgada procedente.

Consta na denúncia que “no dia 07 de abril do ano corrente, o denunciado se dirigiu à empresa vítima, situada na cidade de Catanduva, na condução do caminhão trator de placas MSZ8E87-Votuporanga/SP, atrelado ao semirreboque de placas QHQ0D34-Araçatuba/SP, a fim de realizar o carregamento de uma carga de cerca de vinte e nove toneladas de açúcar, avaliada em R\$ 52.891,79, a ser transportada até a empresa Rumo Logística, situada nesta cidade de Santos.

Após ser feita a aferição da pureza do produto e o carregamento da citada carga, o denunciado saiu das dependências da empresa vítima na condução do citado caminhão e semirreboque, transportando a mercadoria.

No trajeto até essa cidade de Santos, em local não apurado, o denunciado e seus

comparsas não identificados furtaram cerca de duas toneladas da citada carga de açúcar, substituindo a quantia subtraída por areia, a fim de ludibriar a empresa destinatária do produto quando de sua pesagem.

RONALDO chegou à empresa Rumo Logística para o descarregamento da mercadoria somente no dia 13 de abril do ano corrente, fato que despertou a desconfiança do representante da empresa, que determinou a realização de uma análise da carga de açúcar transportada pelo denunciado.

Realizada a análise da mercadoria, foi constatada a subtração de parte da carga de açúcar, a qual estava misturada com areia (fls. 27).

Laudo pericial da mercadoria a fls. 119/124.

Os comparsas do denunciado não foram identificados e a carga subtraída não foi recuperada."

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo auto de depósito (fls. 12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pela nota fiscal (fls. 25/26), pelo laudo técnico (fls. 27), pelos laudos periciais (fls. 96/99, 119/124, 243/251) e pelas demais provas coligidas ao longo da instrução.

A autoria, por sua vez, é certa.

O representante da empresa vítima, Adalberto Vicente da Rocha Filho, ouvido em juízo disse que na época trabalhava na RUMO LOGÍSTICA, que recebe cargas para fins de exportação. Recebia os laudos da empresa responsável pelo produto e, quando havia divergência, acionavam a polícia, por vezes a polícia federal. Quando analisam a documentação, reúnem responsáveis, como no caso em tela. Não se recorda a discrepância entre as notas, mas acredita que houve acréscimo de minério, areia. No momento em que a carga chega no destino, é feita a análise, à semelhança daquela que é realizada no carregamento.

Alessandro Ferrante, policial civil, narrou que no dia dos fatos receberam informação de que teria acontecido um furto, uma carreta que estava indo em direção ao porto teria sido desviada e tinham furtado açúcar que estava carregando. Entraram em contato com a empresa Rumo Logística e o supervisor-coordenador informou que estavam com um caminhão que também estava com suspeita e pediu para que acompanhassem até a cidade de Santos, conversar com o caminhoneiro e ver o que tinha ocorrido. Eles não tinham o contato, mas estava suspeito que o caminhão estava aguardando análise do produto. Foi feita análise e constataram que estava faltando duas toneladas de açúcar, que tinha sido desviado, e no lugar do açúcar colocaram areia. O Ronaldo estava no caminhão aguardando a análise. Ele não soube informar para os policiais como realizaram essa troca. Ele disse que saiu de Catanduva, fez três paradas no caminho, e em uma delas entrou em contato com um tal de João, que pediu pra ele deixar o caminhão no posto de gasolina e ele ficou ausente seis horas, sem o caminhão. Durante aquelas seis horas realizaram o furto. O réu era o caminhoneiro responsável pela carga. O caminhão tinha saído de Catanduva com 29 toneladas de açúcar e desviaram 02 toneladas, e colocaram areia no lugar. Quando o acusado foi confrontado, confessou que desconfiava, mas disse que ele não participou. Pelo o que ele disse, João era seu patrão, o dono do caminhão. Ele pediu para o acusado encostar o caminhão nesse local e ir descansar em um hotel, permanecendo ausente por seis horas. Foi a primeira vez que viu este tipo de crime. Quem entrou em contato com o comprador da carga foi o Delegado. A carga saiu com pureza da Usina São Domingos. A suspeita do coordenador da Rumo Logística foi que demorou pra chegar até a cidade de Santos, por isso desconfiaram. Não se recorda do tempo em que o réu levou pra chegar em Santos, mas só em um local ele ficou seis horas, depois mais duas horas em outro local, nisso já deu oito horas além do tempo normal. Sabe que o acusado tinha o contato com esse João, inclusive quando foi abordado ele estava falando com ele pelo whatsapp. Depois que mudou de delegacia, não acompanhou mais esse inquérito.

Moacyr Capobianco, policial civil, narrou que recebeu uma denúncia da empresa vítima Rumo Logística de desvios de carga de açúcar que eles recebiam. Deram início a uma investigação, quando um dos responsáveis da empresa, salvo engano, o Sr. Norberto, fez contato dizendo que um caminhão da cidade de Catanduva chegou, dentro dos dias 07 e 13, e que já tinham feito a tiragem da amostra desse material e constatarem a presença de areia. No laboratório deles e junto com os técnicos da empresa, confirmaram que realmente houve a substituição de duas toneladas de açúcar por duas toneladas de areia. Nesse mesmo dia o caminhão estava lá aguardando esse laudo que foi feito na empresa. O sr. Norberto fez contato e abordaram o motorista, que, questionado acerca dos fatos, não conseguiu explicar ou justificar, a substituição. Ele disse que fez várias paradas durante o trajeto e tinha atraso de várias horas, salvo engano mais de vinte horas. Ele não conseguiu justificar os fatos ocorridos durante esse período. Segundo ele, em Catanduva o açúcar foi entregue puro para ele e realizou várias paradas atípicas e bastante demoradas. A empresa colocou que esses fatos vinham ocorrendo há algum tempo. Ele se contradizia e não conseguiu se justificar. Ele mencionou que algumas paradas foram em decorrência de reparos no caminhão, apresentou notas fiscais que foram apresentadas junto com a ocorrência. Confirma que o acusado foi bastante colaborativo, respondeu a todas as perguntas.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, “os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Elaine Cristina Vivaldini de Oliveira Federici, funcionária da Usina São Domingos ouvida em juízo, disse que trabalha na empresa há dezoito anos. Teve conhecimento sobre o fato em junho porque receberam na Usina São Domingos um e-mail da polícia civil de Santos, encaminhando alguns documentos. Em contato telefônico, conversou com o policial Arthur ou Luis Arthur, que esclareceu que havia esse boletim de ocorrência e que ele precisaria ouvir alguém da Usina. Como estava ainda em caso de pandemia perguntou se teria que alguém ir até Santos ou se haveria possibilidade de estar enviando os esclarecimentos necessários, que iria contatar o departamento responsável da Usina e enviaria as perguntas. Ele enviou as perguntas que foram respondidas. Não conhece a pessoa de Ronaldo e nem a Usina tem algum tipo de contato. A Usina São Domingos contrata a transportadora que vai realizar esse transporte por frete, que vai realizar o transporte da carga para a Usina. O contato que a empresa tem com o motorista é no momento em que ele chega na Usina, ele apresenta os documentos. Toda a carga que sai da usina, existem pessoas responsáveis por esse carregamento. Dentro da Usina São Domingos, realizaram o carregamento daquele caminhão com açúcar, só açúcar. Na saída, esse caminhão é pesado, emitem uma nota fiscal que é entregue para o motorista atestando, atestando quantidade e qualidade do que saiu da usina. Não sabe explicar a averiguação da saída do açúcar, não fica no setor. A partir do momento em que solta o pedido e vai haver o carregamento do açúcar, é feito pela própria transportadora um agendamento no Porto de Santos. Esse é o acompanhamento que se tem na empresa. Esse agendamento tem que ser cumprido, pode ser de um dia ou dois, não tem conhecimento até quantos dias pode ser feito. Se essa carga não chega até o destino, há uma comunicação da transportadora, entre transportadora e usina, para ser feito um novo agendamento. Supondo que o caminhão venha a carregar hoje e um agendamento para amanhã, em Santos. Se por algum motivo não deu tempo de carregar, quebrou um caminhão, é feito um novo agendamento. Inexistindo comunicação ao Porto, não chegando na data agendada e sem qualquer tipo de comunicação de que haveria atraso, essa carga já chega na condição suspeita e fazem uma investigação da carga, com perícia. Tudo isso porque havia um agendamento que não foi cumprido e sem comunicação para reagendamento. No caso em tela, chegou ao conhecimento da Usina, por intermédio do

responsável comercial da empresa, que a carga não tinha chegado no destino. Quando essa carga chegou em Santos no dia 13, salvo engano, já estava totalmente fora do agendamento realizado. Não é comum esse tipo de crime na empresa. Não tem conhecimento se a Usina teve outro problema com essa transportadora ou com algum outro motorista. Quando responderam ao questionamento policial, essas duas toneladas custavam em torno de R\$ 3.600,00 e alguma coisa, mas considerado o seguro, sairia por R\$ 4. 800,00 e alguma coisa. A carga toda era avaliada em mais de 60 mil reais. Nesse caso em específico não houve prejuízo para a Usina porque a transportadora tem seguro e foi ressarcida. Acha que a empresa recebeu pelo produto total, a Usina São Domingos não teve prejuízo nenhum. O prejuízo foi da seguradora.

As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos, apenas enalteceram os bons antecedentes do acusado.

Luiz Marcelo Cotrin Ribeiro, ouvido em juízo, disse que conhece Ronaldo há um ano, mais ou menos, um amigo em comum indicou seu serviço como motorista, pois tinha um caminhão parado. Não participava dos embarques e desembarques desses caminhões, era um rapaz que era um tipo de sócio. Ele era quem pegava a carga, acertava a carga e fazia tudo. Ficou sabendo depois que tinha uma suspeita de adulteração no açúcar e o caminhão estava retido em São Paulo. Demorou 45 dias, mais ou menos, para liberar o caminhão que estava retido em São Paulo. Quando ocorreu esse fato, Ronaldo já estava trabalhando na sua empresa há aproximadamente um mês. Não sabe dizer quantas viagens ele tinha feito, pois não gerenciava os caminhões. Um rapaz chamado João Paulo tinha essa função, ele não era sócio, só administrava os caminhões na época, um gerente. O Ronaldo carregou soja, açúcar. Quanto ao trabalho do Ronaldo, não tem nada que questionar, sempre foi muito certo, honrava o combinado. Soubes que no trajeto entre Catanduva até o Porto de Santos o caminhão quebrou e ele atrasou na descarga por conta disso, o restante nada ficou sabendo. Nunca teve um motorista conhecido como Neno, pode ser que João Paulo tenha tido, mas nunca teve. Pouco participava, apenas quando o motorista chegava e fazia o acerto de viagem, mas quem determinava onde ele carregava, descarregava, arrumava, tudo era com o João Paulo. Acredita que foi o João Paulo quem contratou com a Usina São Domingos, porque era o João Paulo quem pegava carga pra ele e destinava. Quem vai saber sobre isso melhor é ele. A sua empresa não recebeu da Usina São Domingos. Pode ser que tenha tido um adiantamento e ficou com o João Paulo. Funciona assim, recebe uma parte de adiantamento e o restante no descarregamento. Não sabe se o João Paulo recebeu o frete todo ou uma parte dele. O João Paulo não trabalha mais com o depoente. Um mês e pouco depois dos fatos ele arrumou um serviço fora, sem êxito ao tenta falar com ele. Ele deixou um rombo de oficina e outras coisas. Depois dos fatos, Ronaldo não lhe causou qualquer problema, ele cumpriu com todas as obrigações assumidas. Não tem conhecimento de algum outro fato que desabone a conduta do Ronaldo. Não conversou com o Ronaldo sobre os fatos, o único contato com o Ronaldo era o número de celular dele, apreendido por conta desses fatos, sabe se ele tinha contato direto com o João Paulo. O único prejuízo suportado foi que o caminhão ficou retido e, depois que pegou, teve que trocar o pneu do caminhão e outras coisas. Pagou de diária do pátio uns 15 ou 16 mil reais. O nome completo dele é João Paulo de Souza. Na realidade tinha duas caçambas arrendadas e dois caminhões que comprou em sociedade com João Paulo. O caminhão envolvido nos fatos era apenas de sua propriedade. Diante de dificuldades financeiras, não estava dando conta de pagar as contas, devolveu as duas caçambas alugadas, os caminhões que tinham comprado financiado foram vendidos e foi trabalhar em outra empresa. Não tem contado dele, tenta buscá-lo pelos telefones antigos e só dá caixa postal. Dedicar a pecuária, fica muito na fazenda, por isso que ele gerenciava essa atividade. Nunca teve problema de roubo de carga envolvendo seus caminhões, esse caso foi o único.

Michaele Monique Borges Ribeiro, ouvida em juízo, disse não conhecer o Ronaldo, nem de vista. O caminhão está em seu nome. É dona da empresa em que Ronaldo trabalhava, mas quem contrata funcionários é seu pai. Ele contratou o Ronaldo, era ele quem administrava essa parte. Administra a parte financeira. O Ronaldo trabalhou na

empresa por volta de um ou dois meses. Faz a parte financeira para seu pai Luiz Marcelo Cotrin Ribeiro, mas essa parte dos caminhões e serviços ficava com ele e João Paulo. O João Paulo fazia despesas em nome da empresa, não repassava para agendar os pagamentos e inserir na contabilidade da empresa, depois que ele foi embora começou a chegar despesas com oficinas e não tinha como saber com certeza se o serviço tinha sido prestado ou não. João Paulo era quem recebia os pagamentos referentes as caçambas e caminhões e não repassava para a contabilidade. Não sabe dizer se o trajeto que Ronaldo fez era normal ou se teve demora extraordinária. Não sabia da tona de serviço. Ficava com a parte das "boiadeiras". Esse tipo de crime não é comum na empresa, nunca tiveram esse tipo de problema. Não desconfiam de nenhum envolvimento de funcionário da empresa. Não sabe dizer se a empresa teve que pagar a carga toda.

O réu Ronaldo Martins da Silva, em seu interrogatório, disse que era o terceiro transporte que fazia para seu empregador JOÃO. O caminhão apresentou defeitos e levou em duas oficinas para conserto, mas sem sucesso. Seu patrão orientou que deixasse o caminhão carregado em um posto de gasolina, com as chaves escondidas em um ponto combinado, para que outro motorista levasse para conserto enquanto descansava em um alojamento próximo. Estava há dois dias sem dormir. Permaneceu por volta de seis horas aguardando o retorno do caminhão, que foi deixado no mesmo local. Seguiu viagem e conseguiu chegar no horário agendado no porto de Santos para descarregar. Realizaram a análise e constataram a presença de areia na carga. Não sabe o que aconteceu com a carga no período em que permaneceu afastado dela. Começou a dar prints ao perceber que seu patrão falar e apagava as mensagens enviadas. Realmente deletou uma delas, pois mandou por engano. Por essa razão o diálogo por vezes fica fora do contexto.

A Usina São Domingos contratou a empresa Rumo Logística para enviar a carga de açúcar para o exterior. A carga de 29 toneladas saiu da usina, com aferição de pureza, no dia 07 de abril de 2021, tendo o motorista, ora acusado RONALDO, chegado no pátio regulador da Rumo Logística na cidade de Sumaré/SP somente no dia 09 de abril de 2021 e no mesmo dia saiu de lá já com agendamento para se deslocar para o Porto de Santos, cuja chegada deveria acontecer no mesmo dia, por volta das 16 horas.

Ocorre que RONALDO não cumpriu o combinado, chegando em Santos somente no dia 13 de abril de 2021, sem qualquer tipo de justificativa plausível pela demora.

Por conta dessa atitude suspeita, a empresa Rumo decidiu submeter a carga de açúcar em análise minuciosa, ocasião em que foi descoberto que a referida carga tinha sido adulterada, bem como foi retirado cerca de duas toneladas de açúcar e preencheram com areia, conforme o laudo técnico realizado pela empresa (fls. 27).

O laudo pericial realizado (fls. 119/124) constatou, conforme descrito abaixo, que:

"Amostras dos materiais identificados como Item 01 a Item 04 foram retiradas e submetidas a ensaios químicos analíticos qualitativos tendo sido, inicialmente, verificada suas características de solubilidade em água, e, posteriormente, por meio de análises instrumentais, suas identificações. Os ensaios realizados indicaram que as amostras presentes nos Itens 01 a 04 apresentaram-se parcialmente solúveis em água, tendo sido verificada a existência de porção sólida solúvel em água (fase majoritária) e porção sólida não solúvel em água, quando dos exames. Foram realizados ensaios químicos analíticos instrumentais por análise de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR) na porção sólida solúvel em água (fase majoritária) dos materiais contidos nas peças anteriormente descritas como Item 01 a Item 04. Posteriormente, os resultados obtidos foram comparados com os espectros pertencentes à biblioteca, tendo sido verificada a compatibilidade com SACAROSE, dentro das condições de análise disponíveis neste laboratório.

Em relação à porção sólida não solúvel em água presentes nos Itens 01 a 04, foram realizados Ensaio Químico Analítico Instrumental por Espectrometria de Fluorescência de Raio X por Energia Dispersiva, que identifica substâncias químicas de forma elementar, a partir do Alumínio até o Urânio, na classificação da tabela periódica. Constatou-se a presença do seguinte elemento químico em maior proporção: SILÍCIO.

Cumpra a este perito consignar que a areia é composta por rochas e minerais diversos, principalmente quartzo (dióxido de silício, SiO₂). Dessa forma, o silício detectado nas análises instrumentais realizadas para as porções sólidas não solúveis em água presentes nos Itens 01 a 04, bem como seus aspectos físicos aparentes, são compatíveis com a hipótese da existência de areia misturada à fase majoritária sacarose." (fls. 123/124).

A versão do acusado não encontra apoio no contexto probatório, notadamente quando tinha conhecimento que deveria zelar pela valiosa carga (fl. 54), chegou depois de cinco dias do agendamento no porto de Santos (fl. 55), sem qualquer comprovante dos consertos no veículo que afirmou ter realizado, apenas dois orçamentos do dia 07 de abril, dia do carregamento, em empresas distintas, mas ambas em Catanduva (fls. 51/52).

Até dia 13 de abril daquele ano nenhuma prova, nenhum contato com a empresa ou reagendamento.

Apenas trouxe aos autos declaração do autoposto confiante 4 Ltda, em Rio Claro, onde o acusado afirma que deixou o caminhão aos cuidados de JOÃO PAULO, local que não conta com sistema de monitoramento (fls. 373).

Como se depreende do pedido de restituição do caminhão apreendido formulado pela empresa de transporte, a empresa de propriedade das testemunhas de defesa, pai e filha, estas afirmam que o acusado era prestador de serviços recente, serviço que era gerenciado por JOÃO PAULO, pessoa que desconhecem o seu paradeiro atual e sequer trouxeram qualquer registro da existência dessa pessoa (fls. 135/155).

As testemunhas nem mesmo registraram o acusado como empregado, que aponta como seu empregador JOÃO PAULO, apontado como um sócio informal, mas aparentemente oculto da transportadora, como ele afirmou em seu interrogatório extrajudicial, demonstrando a fragilidade da relação das partes para as atividades lícitas de transporte.

O acusado é firme no sentido de que sempre trabalhou como motorista de caminhão e, deste modo, ciente do sistema de monitoramento de cargas e que estas devem seguir imediatamente ao seu destino, comunicando imediatamente a empresa para novo reagendamento diante de algum pane mecânica capaz de atrasar a entrega.

Não é crível que permaneceu cinco dias aguardando o conserto do caminhão, sem dormir, e deixou a chave em um ponto combinado com o suposto patrão, abandonando uma carga de cinquenta mil reais que, como já adiantado, tinha o dever de zelo.

As circunstâncias suspeitas mostram que o transporte daquela carga não se adequava a sua rotina e, se deixou as chaves aos cuidados de pessoa que desconhecia, assumiu o risco do furto daquela mercadoria com a sua conduta e ausência pelo período de seis horas, demonstrando nítido conluio com terceiros não identificados que, ainda que JOÃO PAULO viesse depor em audiência como pretendido pela defesa, poderia desviar do dever de verdade em razão da colidência de interesses com o acusado, que lhe imputa o furto da carga.

A troca de mensagens com JOÃO perderam a continuidade com mensagens apagadas pelos dois interlocutores, mas nela há indícios de autoria, na medida em que a análise pericial surpreendeu, que tentaram conversar com o setor de análise para mudar o resultado e algo não saiu como combinado entre eles, deixando claro que faz o

negócio para ganhar 02 e agora vai gastar 40 (fls. 550/558).

O crime de furto restou consumado, considerando que houve a inversão da posse do bem de propriedade da vítima, inexistindo a necessidade de posse mansa e pacífica, conforme precedentes do STJ ("Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." STJ, 3ª Seção. REsp 1524450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015, recurso repetitivo, Info 572).

E a prova testemunhal é inconteste quanto ao concurso de agentes, já que não era possível apenas o acusado remover duas toneladas de açúcar e substituir por areia para ludibriar os fiscais quanto ao peso da carga, agindo mediante fraude, razão pela qual deve ser condenado pelo crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II e IV, do Código Penal.

E, se o agente incide em duas qualificadoras, apenas uma qualifica, podendo servir a outra como agravante comum, se e quando tipificar (TACrSP, RJDTCr 19/126; TJSP, RT 579/307). Do contrário, quando não enquadráveis nos artigos 61 e 62 do Código Penal, deve ser sopesada como circunstância judicial do artigo 59 do mesmo Diploma Legal.

Assim, demonstrada a autoria e materialidade do delito, passo à individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da sua conduta, a fraude na adulteração do açúcar conforme o laudo de fls. 119/124, do desfalque patrimonial da vítima, da incidência de duas qualificadoras, fixo a pena-base um sexto acima do mínimo legal, totalizando na reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculado no mínimo legal.

O unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal tendo em conta as condições econômicas da ré que, ao que consta, não goza de um elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

O regime de cumprimento de pena será o aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR o réu RONALDO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

SUBSTITUO as penas privativas de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade a ser indicada pelo Juiz das Execuções e por uma multa no valor de doze dias-multa, calculados da mesma forma daquela originariamente aplicada.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar a quantia de R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) como o valor mínimo para reparação dos danos causados ao estabelecimento vítima, valor esse referente a duas toneladas de açúcar, conforme Nota Fiscal de fls. 25/26, porquanto o valor foi pago pela seguradora, quem suportou o prejuízo.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, eis que solto no momento da prolação desta sentença.

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).

2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.

3. Proceda-se o cálculo da pena de multa, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se o réu para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP.

Condene o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais no valor de 100 UFESP's, observando-se, se for o caso, o contido no art. 12 da Lei 1.060/50.

P.I.C.

Santos, 06 de dezembro de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA